

刑法学

(上册·总论)
(第二版)

《刑法学》编写组

第三章 刑法的效力

目录

01

第一节

刑法的空间效力

02

第二节

刑法的时间效力

第一节 刑法的空间效力



- 一、刑法空间效力的概念和原则
- 二、我国刑法的属地管辖权
- 三、我国刑法的属人管辖权
- 四、我国刑法的保护管辖权
- 五、我国刑法的普遍管辖权
- 六、管辖冲突问题



刑法对何地与何人
能够适用

一、刑法空间效力的概念和原则

★ 属地原则

属地原则，也叫属地主义，或称领土原则。该原则以犯罪发生地为标准确定刑法的空间效力。



刑法对何地与他人
能够适用

一、刑法空间效力的概念和原则

★属人原则

属人原则，也叫属人主义，或称国籍原则。该原则以犯罪人的国籍为标准确定刑法的空间效力。



刑法对何地与他人
能够适用

一、刑法空间效力的概念和原则

★ 保护原则

保护原则，也叫保护主义，或称自卫原则。该原则以保护本国利益为标准确定刑法的空间效力。



刑法对何地与他人
能够适用

一、刑法空间效力的概念和原则

★ 普遍管辖原则

普遍管辖原则，是指当一个国家既不是犯罪行为的发生地国，也不是行为人和受害人的国籍国，甚至也不是犯罪行为的受害国时，该国仅基于行为人所犯的罪行是严重的国际罪行而对该案件具有刑事管辖权。



刑法对何地与何人
能够适用

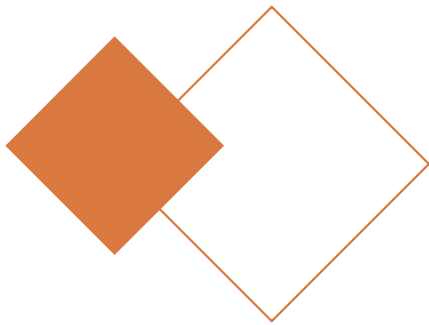
一、刑法空间效力的概念和原则

★ 折中原则

折中原则，也叫折中主义，或称综合原则、混合原则。折中原则是以属地原则为基础，以属人原则、保护原则和普遍管辖原则为补充的原则。

该原则主张，凡在本国领域内犯罪的，一律适用本国刑法；本国人或外国人在本国领域外犯罪的，有条件地适用本国刑法。

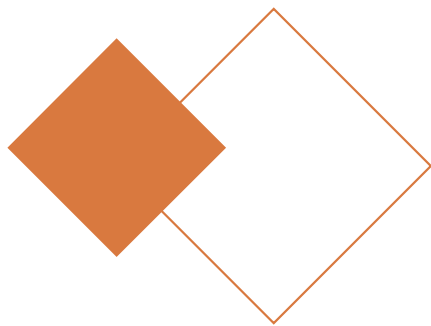
二、我国刑法中的属地管辖权



《刑法》第6条规定：“凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用本法。凡在中华人民共和国船舶或者航空器内犯罪的，也适用本法。犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内的，就认为是在中华人民共和国领域内犯罪。”

二、我国刑法中的属地管辖权

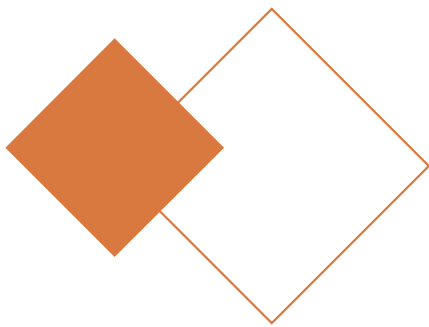
(一) 关于“领域”



1. 领域的含义。领域包括领陆、领水、领陆和领水的底土以及领空。
2. 领域的拟制。船舶和航空器在国际法上被称为“拟制领土”。根据我国《刑法》的规定，凡是在中华人民共和国船舶和航空器上犯罪的，适用我国刑法。
3. 领域的虚拟。这是指与现实领域相对的虚拟领域，即网络空间问题。

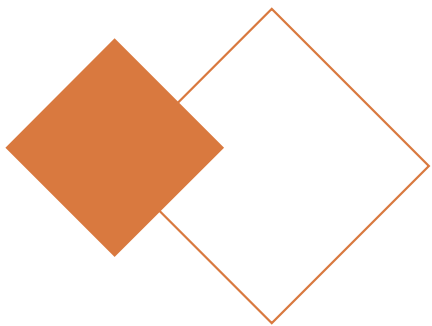
二、我国刑法中的属地管辖权

(二) 关于“法律有特别规定”



1. 享有外交特权与豁免权的外国人的刑事责任，通过外交途径解决。
2. 我国香港特别行政区、澳门特别行政区以及我国台湾地区的特殊情况。
3. 民族自治地方的特别规定。
4. 特别刑法的特别规定。在我国，单行刑法和附属刑法都属于特别刑法。特别刑法有特别规定时，按照特别法优先于一般法的原则，适用特别法的规定。

三、我国刑法中的属人管辖权



《刑法》第7条规定：“中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，适用本法，但是按本法规定的最高刑为三年以下有期徒刑的，可以不予追究（3年↓×）。中华人民共和国国家工作人员和军人在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，适用本法。”

四、我国刑法中的保护管辖权



《刑法》第8条规定：“**a.**外国人在中华人民共和国领域外对中华人民共和国国家或者公民犯罪，**b.**而按本法规定的最低刑为三年以上有期徒刑的 **(3年↑√)**，可以适用本法，**c.**但是按照犯罪地的法律不受处罚的除外。” **(双重管辖原则)**

五、我国刑法中的普遍管辖权

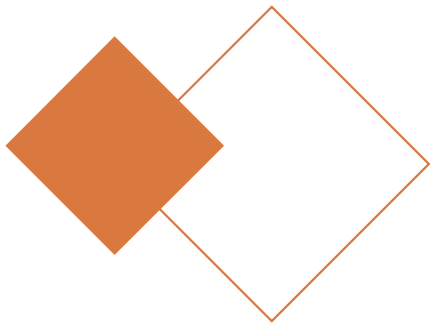
我国《刑法》第9条规定的普遍管辖权，主要指的是**有限的普遍管辖权**，而不是绝对的普遍管辖权。

其适用应满足以下三个条件：

1. 必须是中华人民共和国缔结或者参加的国际条约规定的罪行。
2. 必须在中华人民共和国所承担的条约义务范围内（**声明保留的除外**）。
3. 原则上，这些犯罪行为人进入我国领域或被我国发现的，我国有权力也有义务将其缉拿归案，并遵照“或引渡或起诉”原则，对其进行刑事管辖。

六、管辖冲突问题

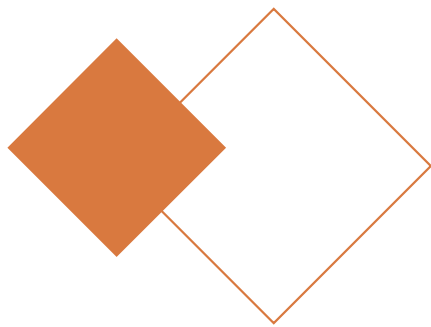
(一) 事实上的管辖冲突



我国《刑法》第10条明文规定：“凡在中华人民共和国领域外犯罪，依照本法应当负刑事责任的，虽然经过外国审判，仍然可以依照本法追究，但是在外国已经受过刑罚处罚的，可以免除或者减轻处罚。”该条规定表明，我国是一个独立自主的主权国家，有独立的刑事审判权，不受外国审判效力的约束，不能因为犯罪行为已受外国审判，我国就放弃对该犯罪的管辖权，即使犯罪行为已受外国审判，我国仍然保留刑事管辖权。

六、管辖冲突问题

(二) 法律上的管辖冲突



当某一犯罪既为我国刑法所规定，可以适用《刑法》第6—8条分别规定的属地原则、属人原则和保护原则，又为国际条约所规定，可以适用我国《刑法》第9条规定的普遍管辖原则时，属地原则等与普遍管辖原则就有可能发生冲突，如发生在我国领空的劫持航空器的犯罪。

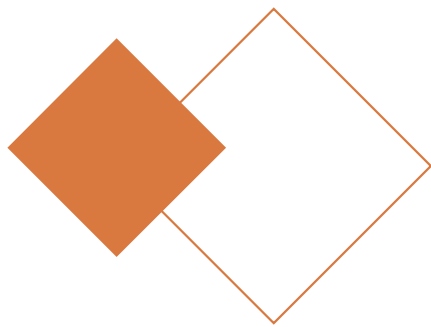
解决这一管辖冲突的原则是**优先适用属地原则**等。

第二节 刑法的时间效力



- 一、刑法的生效时间
- 二、刑法的失效时间
- 三、刑法的溯及力

一、刑法的生效时间

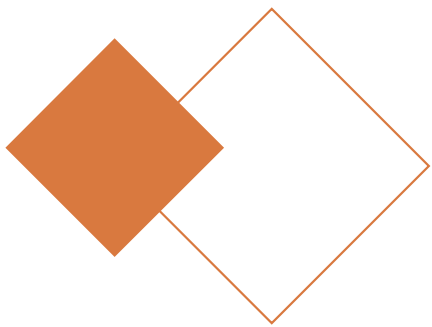


刑法的生效时间，是指刑法从什么时间开始具有法律效力。只有在发生法律效力之后，刑法规范才能对人们的行为起到规制作用，司法机关才能适用该刑法规范，作为定罪量刑的根据。

在我国，刑法的生效时间包括两种：

1. 自公布之日起生效
2. 公布后过一段时间才生效

二、刑法的失效时间



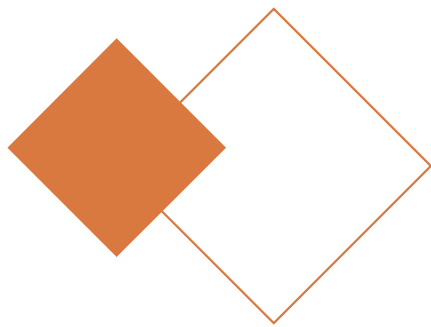
刑法的失效时间，是指刑法从什么时候开始不再具有法律效力。刑法在失去法律效力后，对于新发生的犯罪行为，不再适用。

关于刑法的失效，我国主要有两种方式：

1. 明示废止
2. 默示废止

三、刑法的溯及力

(一) 刑法的溯及力的概念和原则



刑法的溯及力，是指新的刑事法律生效后，对其生效以前发生的未经审判或者判决未确定的行为是否适用的问题。

在刑法的溯及力问题上，世界各国刑事立法选择的原则主要有如下四种：

1. 从旧原则
2. 从新原则
3. 从旧兼从轻原则
4. 从新兼从轻原则

三、刑法的溯及力

(二) 我国刑法关于刑法的溯及力的规定



《刑法》第12条规定：“中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。本法施行以前，依照当时的法律已经作出的生效判决，继续有效。”

三、刑法的溯及力

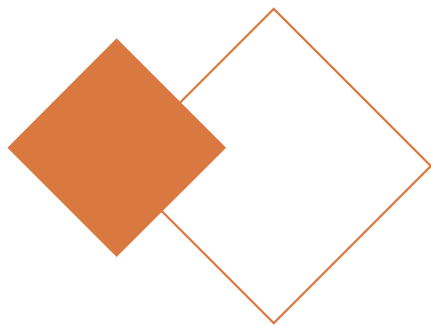
(二) 我国刑法关于刑法的溯及力的规定

我国刑法在溯及力问题上，采用从旧兼从轻原则。具体表现为以下四种情形：

1. 行为时的法律不认为是犯罪，新的法律认为是犯罪的，适用行为时的法律，不能根据新的法律规定追究行为人的刑事责任（从旧原则）。
2. 行为时的法律认为是犯罪，新的法律也认为是犯罪，并且在追诉期内的，适用行为时的法律，但是新的法律对该行为规定的法定刑与旧的法律对该行为规定的法定刑相比较轻时，适用新的法律的规定（从轻原则）。

三、刑法的溯及力

(二) 我国刑法关于刑法的溯及力的规定

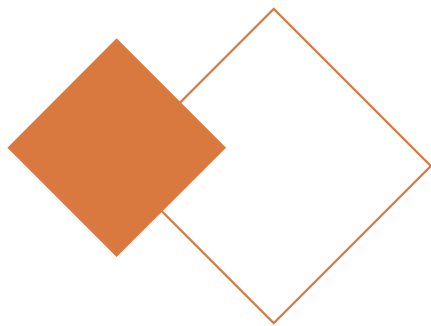


3. 行为时的法律认为是犯罪，新的法律不认为是犯罪的，适用新的法律，不能根据行为时法律的规定追究行为人的刑事责任（**从轻原则**）。

4. 新的法律生效以前，依照当时的法律已经作出的生效判决，继续有效。

三、刑法的溯及力

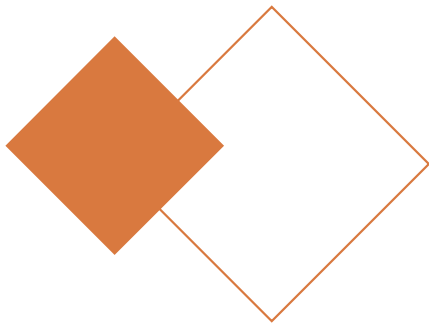
(三) 立法解释和司法解释的溯及力问题



立法解释或司法解释能否适用于其生效之前的犯罪行为？

三、刑法的溯及力

(三) 立法解释和司法解释的溯及力问题



犯罪行为发生后立法解释或司法解释出现变更的，应当适用新解释还是旧解释？



思考题

1. 什么是刑法的空间效力？我国刑法对空间效力作了哪些规定？
2. 为什么我国刑法对于溯及力问题采取从旧兼从轻原则？